

1500418-63.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500418-63.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500418-63.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2076052/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 16845904 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

2667/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2076052 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

2667/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOÃO MARCOS DE ASSIS AUGUSTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

VISTOS.

JOÃO MARCOS DE ASSIS AUGUSTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de março de 2021, por volta de 14h00, na rua Pe. Ângelo Rudelo, bairro Águas Claras, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 10 porções de maconha, pesando 137,89g (cento e trinta e sete gramas e oitenta e nove centigramas), além de 32 "ependorfs" contendo cocaína, pesando 18,83 g. (dezoito gramas e oitenta e três centigramas), substâncias entorpecentes, capazes de causar dependências física e/ou psíquica.

Notificado, apresentou defesa prévia por escrito (fls. 151/156). A denúncia foi recebida (fls. 161/163), sendo o réu citado (fl. 193).

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 211/214 e 259/267). Encerrada a instrução processual, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos na denúncia, ao passo que a I. Defesa, por sua vez, requereu a declaração de nulidade das provas obtidas e a consequente absolvição do réu, ante a invasão indevida de seu domicílio e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial semi-aberto para cumprimento da pena (fls. 261/265).

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida pela defesa em relação à ilegalidade da incursão na residência onde o réu foi preso. Os policiais, pessoas que não conheciam o acusado anteriormente aos fatos, foram firmes e seguros ao dizer que este autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

Por isso então, houve a incursão do imóvel para que fosse realizada a diligência policial.

O inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal, veda o ingresso sem consentimento do morador e com a ressalva do caso de flagrante delito.

No caso aqui tratado, houve o flagrante delito.

Tal entendimento vem sendo adotado nas cortes superiores:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE. RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 667 PORÇÕES DE CRACK (286,14 G), 1.605 INVÓLUCROS DE MACONHA (6.731,81 G), 1.244 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (1.533,23 G) E 35 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME. 1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a busca dentro da residência. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg no HABEAS CORPUS Nº 423.838 - SP (2017/0288916-6); Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; Julgamento: 08/02/2018; Publicação: 19/02/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

Superada tal questão, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitativa está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04, Boletim de Ocorrência de fls. 10/13, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15, pelo Laudo de Constatação Prévia de fls. 20/23 e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico de fls. 97/99, 100/102, 103/105 e 106/108.

Igualmente, a autoria delitativa também é certa e indubitosa.

Ouvido em Juízo, o réu negou os fatos, esclarecendo que estava junto com Guilherme

na casa deste, onde comeriam salgados; quando os policiais chegaram, foram abordados e estes encontraram duas porções de maconha que iria consumir junto com Guilherme; os policiais disseram que encontraram drogas em uma casa abandonada, utilizada por usuários de entorpecentes; os policiais não lhe mostraram o entorpecente encontrado.

A testemunha Guilherme Aparecido Costa Bezerra da Silva afirmou que, no dia dos fatos, estava em sua casa na companhia do réu, onde iriam comer salgados; tinha em seu poder duas porções de maconha, que iria fazer uso junto com o réu; foram abordados policiais e estes encontram o entorpecente; o réu foi levado até casa dele, que fica defronte onde estavam, mas não viu os policiais encontrando a droga na casa deste; o entorpecente apreendido foi encontrado em uma casa abandonada, que fica próxima a casa do réu.

Os policiais militares Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto e José Roberto dos Santos afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando viram o réu e Guilherme, que são conhecidos nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas; ao visualizarem a guarnição policial mudaram repentinamente o trajeto pelo qual caminhavam, tendo sido abordados; na posse de Guilherme foram encontradas 02 (duas) porções de maconha, embaladas em plástico, do tipo "zip lock", e com o réu foi encontrada a quantia de R\$ 15,00 reais; Guilherme afirmou que era usuário de drogas, porém o réu não soube dizer a quantia em dinheiro que trazia consigo; João Marcos disse que eles estavam na casa dele e acabaram de sair de lá; foram até a calçada do imóvel em que João Marcos reside, onde o policial José Roberto encontrou sob a grama, mais precisamente ao lado do registro de água, 02 (duas) porções de maconha, embaladas em plástico, do tipo "zip lock", idênticas as encontradas na posse de Guilherme; no quintal dos fundos da residência do réu, o policial Santos localizou rente ao muro lateral da casa mais 08 (oito) porções de maconha, idênticas as outras encontradas, além de um saco plástico contendo 32 (trinta e dois) microtubos com cocaína; sob o telhado da residência, mais precisamente no forro, também foi localizada uma porção grande de maconha, que estava em um saco plástico, bem como embalagens, do tipo "zip lock", além de um "porta" seda; o réu foi indagado sobre as drogas encontradas em sua residência, o qual disse desconhecer a propriedade dos entorpecentes.

Em que pese narrativa apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo.

Assim, no caso dos autos há indícios suficientes para a classificação do delito de tráfico, não se exigindo a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários e as circunstâncias em que ocorreu o fato evidenciem a atividade delituosa.

Sempre oportuno lembrar que traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito" (RF 320/237).

Além disso, há de se ponderar que, as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO)

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e o tipo de entorpecente (10 porções de maconha, pesando 137,89g e 32 "eppendorfs" contendo cocaína, pesando 18,83 g.), fixo a sua pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a agravante de reincidência (certidão de fls. 47/49), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, no mínimo legal. Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração, bem como o único a repelir com vigor a naturalidade e a desfaçatez com que o autor justifica a prática criminosa.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu JOÃO MARCOS DE

ASSIS AUGUSTO, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, no mínimo legal.

Como o réu respondeu preso ao processo e, agora, é condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, não poderá recorrer da sentença em liberdade. Recomende-se à prisão.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 27 de maio de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA